



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2024-1320-SI-INTEN

Buenos Aires, Viernes 27 de Septiembre de 2024

Referencia: Expte. N° 5775/2023 - Declárese la caducidad, en los términos del artículo 119 de la Ordenanza General N° 267, de la autorización conferida por el Artículo 1° del Decreto N° 1974/2022.-

VISTO los expedientes Nros. 8470/2020, 8513/2020, 5775/2023, 10633/23, 10871/2023, 12870/2023; el Decreto N°1974/2022 y la Ordenanza General N° 267; y

Considerando:

Que con fecha de 10 de noviembre de 2022, se dictó el Decreto N° 1974 por el cual se autorizó al Fideicomiso “Fincas y Costa Sarmiento” la construcción de un Conjunto de Viviendas Unifamiliares Agrupadas en el inmueble ubicado con frente a la calle Sebastián Elcano s/N° de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este partido, identificado con la Nomenclatura Catastral Circunscripción III, Sección B, Fracción I, Parcelas 25b y 25c, sujeto a una serie de Condiciones Urbanísticas, Ambientales y Administrativas, que se enumeran en su Artículo 2°;

Que el Artículo 4° del acto administrativo precitado estableció que su vigencia quedaba supeditada a que dentro del plazo de ciento ochenta (180) días de notificado el mismo, el interesado presentara toda la documentación relativa al otorgamiento del respectivo permiso de construcción necesario para comenzar con las obras;

Que según consta a fojas 191 del Expediente N° 8513/2020, el 30 de noviembre de 2022 el Sr. Mario Roberto Álvarez, arquitecto a cargo del Proyecto, se notificó del decreto mencionado al retirar una copia íntegra de éste, por lo que a partir del día hábil siguiente a aquella fecha comenzaron a correr todos los plazos legales, ya sea para cumplir con las condiciones allí previstas, impugnarlo o a los demás efectos que pudieran corresponder;

Que con fecha 5 de mayo de 2023 el Fideicomiso “Fincas y Costa Sarmiento”, a través de su entonces administrador fiduciario “Faro del Sur SRL”, por Expediente N° 5775/2023 comenzó a tramitar el Permiso de Construcción sobre el inmueble mencionado *ut supra*;

Que en dichas actuaciones se formularon distintas observaciones a la documentación presentada (ver fs. 39, 53, 73 y 86, entre otras) en las que, además de requerirse aclaraciones y documentación faltante de distinto tipo, invariablemente se solicitó al interesado el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto N° 1974/2022, en especial las referidas a la cesión de una porción del terreno para afectar al trazado de la calle Elcano, el otorgamiento de la factibilidad por parte de las empresas prestadoras de los servicios públicos y diversos aspectos del proyecto de obra que no se ajustan a la normativa vigente;

Que el Profesional actuante manifestó con fecha 13 de julio de 2023 que les resultaba imposible contar con la mensura, unificación y cesión de calle aprobada para obtener el otorgamiento del Permiso de Construcción debido a las medidas de fuerza que en ese momento se llevaban a cabo en el Registro de la Propiedad Inmueble, por lo que solicitó que se difiriera dicha obligación hasta contar con el final de obra (ver fojas 44), recibiendo respuesta negativa

de parte del Subdirector de Obras Particulares, quien solicitó, además, el estricto cumplimiento de todas las condiciones impuestas en el Decreto N° 1974/22, agregando varias observaciones formales al resto de la documentación presentada (ver fs. 53 -anteriormente fs. 183-);

Que pese a no encontrarse cumplidas las condiciones previstas en el Decreto N° 1974/2022, el Arq. Mario Roberto Álvarez, en su carácter de Arquitecto a cargo del proyecto, con fecha 5 de diciembre de 2023 presentó un escrito solicitando que “se den por cumplidas las factibilidades de servicio” y se otorgue el permiso de construcción (ver fs. 101 -anteriormente fs. 231-);

Que con fecha 7 de diciembre de 2023 la Dirección General de Obras Particulares rechazó la emisión del Permiso de Construcción por no encontrarse acreditados todos los requerimientos establecidos en el Decreto N° 1974/2022 y las correspondientes Condiciones Urbanísticas, Ambientales y Administrativas previstas en el mismo. Asimismo, hizo hincapié en las observaciones realizadas por la Dirección de Catastro y a la falta de la totalidad de las factibilidades de servicios a utilizar, según lo establecido en el artículo 2) punto C.4 del citado decreto (ver fs. 103 -anteriormente fs. 233-);

Que la respuesta antes reseñada encuentra respaldo documental, entre otras constancias, en la nota Respuesta oficial N° 475975/23 de la empresa AySA, agregada a fojas 63 (anteriormente fs. 193), mediante la cual fijó las condiciones necesarias para emitir la factibilidad solicitada, indicando que “(...) *le informamos que dado el lugar de emplazamiento de vuestro predio, el otorgamiento del certificado requerido se encuentra condicionado a la ejecución de obras para los servicios de agua y cloaca. Dichas obras no se encuentran contempladas dentro de los Planes de Obra de AySA. Por lo tanto, las obras necesarias que surgen de los estudios y diagnósticos referidos a su solicitud, se encontrarán a su exclusivo cargo, y serán realizadas luego de formalizado un convenio entre las partes, acto donde se entregará el Certificado de factibilidad solicitado*” (sin resaltar en el original);

Que de los expresos términos de la nota antes transcripta surge que lejos de extender el certificado de factibilidad, como viene sosteniendo el administrado, AySA se limitó a definir los recaudos y condiciones necesarios para que dicho certificado pueda ser expedido, de los que a la fecha no existe constancia alguna de haber sido cumplimentados;

Que cabe recordar que el Decreto N° 1974/2022 se encuentra firme por consentimiento del particular al no haber sido objeto de impugnaciones y que el plazo fijado en su artículo 4 venció el día 28 de agosto de 2023, encontrándonos a poco más de un año adicional a dicho plazo sin que hasta la fecha se hubieran cumplido las condiciones establecidas en el precitado decreto;

Que pese a que el fideicomiso “Fincas y Costa Sarmiento” no contestó todas las observaciones que oportunamente le fueron formuladas, con fecha 16 de mayo de 2024, el Administrador Fiduciario formuló un pedido de pronto despacho (ver fs. 175), que fue contestado por la Subsecretaría de Planeamiento Urbano por medio de IF-2024-00004990-SI-SSPLAUR de fecha 22 de mayo de 2024, intimándolo a que en el término perentorio de quince (15) días, presentara toda la documentación que certifique el cumplimiento de cada una de las Condiciones Urbanísticas, Ambientales y Administrativas fijadas en el Decreto N° 1974/2022, bajo apercibimiento de declarar la caducidad del acto administrativo en los términos del Artículo N° 119 del Decreto-Ley N° 7647/70 de la Provincia de Buenos Aires;

Que dicha intimación fue notificada al apoderado del Administrador Fiduciario, Juan A. Baya Casal, el día 24 de mayo de 2024 (ver constancias de fs. 184/185);

Que el precitado apoderado dio respuesta a dicha intimación con fecha 7 de junio del corriente año, solicitando vista de las actuaciones, suspensión de plazos y una prórroga de ciento ochenta (180) días adicionales a los ya transcurridos, lo que se presenta como una contradicción más que evidente con el planteo original de solicitar un pronto despacho por considerar que todas las condiciones establecidas en el Decreto N° 1974/2022 se encontraban cumplidas;

Que, adicionalmente, expresa que la intimación que le fuera cursada lesiona derechos e intereses legítimos de su parte, por lo que interpone recurso de revocatoria y jerárquico contra ella. Añade, asimismo, que la intimación contendría “puntos de imprecisión e ilegitimidad” que desde su punto de vista le impedirían dar adecuado cumplimiento al requerimiento, afectando arbitrariamente los derechos adquiridos de su representado;

Que, en tales términos, corresponde el rechazo del planteo recursivo. Ello así, en primer lugar, pues la intimación que pone en crisis constituye un acto de mero trámite y preparatorio que, como tal, no resulta impugnabile por encuadrar en las previsiones del Artículo 87 de la Ordenanza General N° 267. En segundo término, lejos de incidir negativamente en su situación jurídica subjetiva y generarle un agravio, la intimación implicó a una instancia favorable al brindarle una oportunidad adicional para cumplir con las condiciones previstas en el decreto en cuestión, a pesar de haber transcurrido aproximadamente un año desde el vencimiento del plazo de ciento ochenta (180) días previsto originariamente en el Decreto N°1974/2022. Por último, el agravio relativo a la alegada imprecisión e ilegitimidad de la intimación por afectar supuestos derechos adquiridos, debe descartarse sin más a poco que se advierta que el acto que cuestiona se limitó a solicitar el cumplimiento de las Condiciones Urbanísticas, Ambientales y Administrativas fijadas en el Decreto N° 1974/2022, sin agregar exigencia o requisito adicional alguno;

Que el cuestionamiento a los expresos términos del Decreto N° 1974/2022 alegando la imposibilidad material de concluir la tramitación del plano de mensura, unificación y cesión de calle y la obtención de la factibilidad de todos los servicios para el otorgamiento del permiso de construcción en el plazo de ciento ochenta (180) días previsto en el artículo 4° del decreto, resulta holgada y manifiestamente extemporáneo y tardío, máxime si se tiene en cuenta que ha transcurrido un año desde el vencimiento de aquel plazo. En este sentido, no puede dejar de destacarse que en sus relaciones con la Administración es esperable del particular un comportamiento oportuno, diligente y activo (arg. CSJN, 29/12/1978, “Radeljak, Juan Carlos c/ Administración General de Puertos s/ ordinario”, Fallos: 311:2831), en especial cuando se trata de un interesado que, como en el caso, posee una especial versación técnica y asesoramiento jurídico (arg. CSJN, 16/05/2000, “Cadipsa S.A. c/ Estado Nacional y otros s/ nulidad de acto administrativo”, Fallos: 323:1146) y debió exigirse a sí mismo una mayor prudencia, propia de su trayectoria y experiencia (arg. CSJN, 01/09/2003, “Destilería Argentina de Petróleo S.A. (D.A.P.S.A.) c/ U.B.A. s/ proceso de conocimiento”, Fallos: 326:3135; íd.,30/3/1993, “Robles S.A., Vicente, c. Nación Argentina (Servicio Nacional de Parques Nacionales), s./Nulidad de resoluciones”, Fallos:, 316-382), de modo tal que le resultaba inexcusable el deber de advertir a la autoridad la supuesta imposibilidad material que, ahora, invoca como fruto de una reflexión tardía. Así, la omisión de ese deber de comportamiento oportuno, diligente y activo -agravado, en el caso, por las especiales condiciones del particular- llevan a concluir que, en caso duda -más allá de aquí no hay margen para hesitación alguna- debe estarse a favor del accionar administrativo y en contra del interesado;

Que las condiciones impuestas en el Decreto N° 1974/2022 y que han sido incumplidas resultan esenciales;

Que, en efecto, en relación con el certificado de factibilidad que debe emitir AySA resulta oportuno recordar, que la adecuada prestación del servicio de agua corriente y cloacas resulta particularmente indispensable, en especial, en una zona como la que se encuentra emplazado el inmueble bajo estudio, ubicado a escasos metros del Río de la Plata, lugar en donde no pueden arrojarse desechos cloacales sin previo y adecuado tratamiento;

Que, por otra parte, el expreso recaudo de parte de la empresa AySA de exigir la firma de un convenio con el Fideicomiso solicitante para la realización de las obras necesarias para la interconexión, como recaudo previo para entregar el certificado de factibilidad solicitado, de ninguna manera puede ser suplido por una la ambigua declaración del particular en el sentido de “asumir las obras”, la que carece de precisión acerca del tipo de obra a realizar, el plazo para ejecutarla, sus características constructivas, materiales y demás condiciones de ejecución, todas ellas definiciones imprescindibles para garantizar la compatibilidad con las redes existentes;

Que en cuanto al certificado de factibilidad referente al servicio de provisión de gas natural por la empresa Naturgy, ninguna constancia ha sido presentada, alegando que al solicitar la factibilidad a la empresa EDENOR, se consideró que todo el equipamiento sería eléctrico, prescindiendo de la conexión a la red de gas. No obstante lo alegado, del certificado extendido por la firma EDENOR no surge la circunstancia antes indicada, ya que la empresa únicamente

indica que “(...) *es factible brindar el suministro eléctrico requerido en el domicilio de la referencia.*” Pero al no acompañarse la nota por la cual se solicitó dicha certificación, no es posible verificar el contenido del requerimiento (verfs. 100 -anteriormente Fs. 230-);

Que en cuanto a la tramitación del plano de mensura, unificación y cesión de calle, cabe destacar que, del Expediente N° 8470/2020, surge un informe de la Dirección de Catastro del que se desprende que si bien se procedió al visado del plano con fecha 22 de diciembre de 2022, dicho visado tiene una validez de un año y, hasta la fecha, no se ha iniciado la tramitación ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, de la que depende el Catastro provincial;

Que en dicho informe se destaca, asimismo, que, en el ámbito Provincial, el trámite requiere la intervención de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, por su cercanía al Río de la Plata y el visado en Mensura de Tierras, donde se debe justificar la diferencia en más indicada en el Balance de superficies, a efectos de que se verifique que las parcelas que integran la superficie del proyecto, no invadan el dominio de la Provincia, lo que podría modificar en menos las superficies de la parcelas del proyecto, afectando no sólo el diseño definitivo de las unidades a construir, sino, también, el ajustado cómputo del FOS y el FOT, circunstancia que obligaría a un replanteo total de los planos, cuyo permiso de obra se persigue;

Que de lo expuesto se desprende que el otorgamiento del permiso de obra no se limita a la colocación de una cartelera que dé aviso de tal aprobación, sino que implica la verificación de una serie de condicionamientos necesarios para que los proyectos que se ejecuten sean sustentables, adecuados y ajustados a la normativa urbana vigente. Que el presente caso no se excluye de esta generalidad y, en mira a ello, este Departamento Ejecutivo requiere el inexcusablemente el cumplimiento previo de todas y cada una de las condicionalidades establecidas en el Decreto N° 1974/2022 que, a la fecha, no se encuentran cumplidas en su totalidad.

Que el representante del Fideicomiso considera configurado el silencio de la administración en los Expedientes Nros. 10627/23, 10633/23 y 12870/23, con notorios errores en las fechas y sin que en ellos se hubiera presentado ningún pedido de pronto despacho, lo que obstaría a la real configuración del silencio administrativo;

Que sin perjuicio del análisis que han efectuado los cuerpos técnicos, resulta pertinente señalar que, aun en el hipotético caso se haberse configurado el silencio de la Administración -que como, se ha dicho, no resulta así-, ello en modo alguno implica la aprobación de la incompleta y contradictoria documentación presentada. En este punto, cabe insistir en que el silencio, como regla, debe interpretarse como negativa y, tal como ha dicho la Corte Suprema en conclusiones aquí aplicables analógicamente, “*nada debe tomarse como concedido sino cuando es dado en términos inequívocos o por una implicancia igualmente clara. La afirmativa necesita ser demostrada, el silencio es negación y la duda es fatal para el concesionario...*” (CSJN, 22/4/1986, “Hotel Internacional Iguazú S.A. c. Nación Argentina”, Fallos: 308:618);

Que en otro orden de ideas, los planteos del administrado respecto de las dificultades para revisar las actuaciones deben tenerse por superadas con las constancias de toma de vista, obrantes a fojas 238/241 y constancias obrantes a fojas 241 vuelta del Expediente 5775/23;

Que pese a los esfuerzos dialécticos del particular, de los actuados bajo análisis surge con claridad que no ha dado cumplimiento a todos los condicionamientos esenciales establecidos en el Decreto N° 1974/20, específicamente en los puntos ya precisados, sin que tales incumplimientos le resulten imputables a la Administración;

Que, no obstante lo expuesto y con el fin de que el administrado pudiera cumplir con los requerimientos antes individualizados, con fecha 5 de julio de 2024, por medio de IF-2024-0009410-SI-SSPLAUR, la Subsecretaría de Planeamiento Urbano cursó una nueva intimación al representante del Fideicomiso “Fincas Costa Sarmiento”, en la que, luego de analizar su presentación anterior y concluir que “(...) *cumplido largamente el plazo de 180 días estipulado en el Decreto N° 1974/22, habiendo contado, asimismo, el administrado con un plazo adicional de 190 días, y teniendo en consideración que, ante el rechazo del otorgamiento del permiso ocurrido el día 7 de diciembre*

de 2023 y la intimación cursada el 24 de mayo de 2024, el interesado no satisfizo los requerimientos exigidos....” se le otorgó una nueva posibilidad para acreditar el cumplimiento cuando la mencionada Subsecretaría “...reitera la intimación, con carácter de último aviso, para que en el término perentorio de 10 días presente toda aquella documentación que certifique que las condiciones Urbanísticas, Ambientales y Administrativas establecidas en el Decreto mencionado fueron cumplidas, bajo apercibimiento de instar los trámites tendientes a la declaración de caducidad del acto administrativo sancionado, en los términos del Artículo N° 119 del Decreto/Ley N° 7647/70 de la Provincia de Buenos Aires.” ;

Que luego de tomar vista de las actuaciones, con fecha 22 de julio del corriente año, se presenta el apoderado del Administrador Fiduciario, Dr. Juan A. Baya Casal, acompañando nuevas copias de los planos ya presentados (identificando erróneamente al administrador fiduciario al citar su nombre, pero no su apellido) y formula una serie de consideraciones sobre algunas de las condicionalidades incumplidas;

Que respecto del recaudo de presentar la factibilidad de las empresas prestadoras de servicios públicos AySA, EDENOR y Naturgy, argumenta que no sería necesaria la factibilidad de esta última, porque no se utilizaría este servicio, considerando suficiente la factibilidad otorgada por la firma EDENOR, y que si bien AySA requiere la realización de obras específicas para efectuar la conexión del barrio a las redes troncales para así otorgar la factibilidad, es intención del Administrador Fiduciario trasladar la obligación de realizar dichas obras a los adquirentes de los inmuebles, por lo que, desde su punto de vista, no sería razonable exigirle, en esta oportunidad, la firma de los convenios con AySA;

Que de lo expuesto se desprende que, en esta oportunidad, el apoderado del Fideicomiso reconoce expresamente que a la fecha no cuenta con el certificado de factibilidad expedido por AySA, dado que no suscribió, y parecería que no está dispuesto a suscribir, un convenio con dicha empresa para asumir la obligación de realizar las obras necesarias para interconectar la nueva urbanización a la red de dicha empresa, pretendiendo que el municipio siga esperando “*sine die*” con la condición incumplida, hasta que sean los futuros adquirentes (o el propio Municipio), quienes se tengan que hacer cargo de tales obligaciones;

Que la simple manifestación según la cual “(...) *reiteramos nuestro compromiso de realizar todas las obras de infraestructura necesarias (...)*” en modo alguno puede considerarse que suple la obligación concreta y específica de obtener el certificado de factibilidad de AySA, el que fue expresamente solicitado como condición para la autorización conferida condicionalmente por el Decreto N° 1974/2022 como punto C4 del artículo 2°;

Que la conexión a las redes cloacales y de agua potable, no solo son esenciales para la salud y el bienestar de los habitantes, sino que también son fundamentales para el medio ambiente, ya que las redes cloacales permiten la gestión adecuada de aguas residuales, evitando la contaminación del suelo y el río, especialmente en un conjunto urbano como el que se pretende edificar, dada la ubicación de esta parcela sobre la costa; mientras que, el sistema de agua potable, minimiza la extracción de recursos locales; de modo que ambos servicios garantizan la calidad de la vida urbana y la sostenibilidad ambiental a largo plazo (ver fs. 307);

Que tampoco puede considerarse suficiente lo expresado respecto de la factibilidad de parte de las empresas Naturgy y EDENOR, dado que del certificado expedido por esta última no surge que el requerimiento energético solicitado por el Fideicomiso para la factibilidad, haya tenido en cuenta la sobrecarga para calefacción y cocina que serían necesarios en ausencia del servicio de gas, que ahora indican que no requerirán. En este sentido, en el mejor de los casos para el particular, debió suplirse la ausencia de certificado de factibilidad del servicio de gas por un detalle de los requerimientos energéticos presentados a EDENOR, para permitir verificar que se encuentre incluido el sobreconsumo necesario para la calefacción y cocina de todas las unidades proyectadas;

Que, asimismo, el administrado considera que no le resultarían exigibles los trámites tendientes a la efectiva cesión de la calle pública mientras no se le otorgue el permiso de obra, pese a no haber formulado ningún cuestionamiento oportuno sobre este punto de las condiciones establecidas en forma expresa en el Decreto N° 1974/2022 que, como se ha indicado, ya había adquirido firmeza por consentimiento al momento de formular dichas consideraciones;

Que en este sentido, se refuerza la idea expresada, cuando ya firme el Decreto, la requirente solicitó autorización para diferir la presentación del plano hasta el momento del expedir el final de obra, aludiendo inconvenientes de índole gremial en el Registro de la Propiedad Inmueble, habiendo las áreas técnicas de ese momento, denegado la solicitud (ver fojas 44 y 53);

Que dicho rechazo no fue cuestionado por la administrada. Esta circunstancia evidencia la palmaria contradicción entre los actos de la firma y los cuestionamientos vertidos ante la intimación a cumplir, dado que al haber solicitado una autorización expresa para diferir la presentación del plano, ratifica el correcto entendimiento de que la presentación debe realizarse con carácter previo al otorgamiento del permiso de construcción y no en una instancia posterior;

Que con relación a la tramitación del plano de mensura, unificación y cesión de calle, la Condición C1 fijada por el artículo 2° del decreto en análisis estableció que *“Deberá concluirse la tramitación del plano de mensura, unificación y cesión de calle por Expediente N° 8470-2020 para el otorgamiento del Permiso de Construcción. Deberá contar con su aprobación definitiva ante la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires para el Conforme a Obra.”*;

Que hasta la fecha el Fideicomiso no ha acreditado ni siquiera haber completado la presentación ante la Dirección de Geodesia con todos los elementos necesarios para tramitar la cesión solicitada;

Que dicho incumplimiento fue expresamente reconocido por el representante de la parte interesada en la presentación en análisis, en cuanto manifestó que *“Esta exigencia, claramente, desvirtúa el sentido del proceso administrativo en curso y pone en riesgo los derechos de mi parte sobre los terrenos involucrados, ya que implicaría tener que ceder la calle a la autoridad administrativa antes de contar con el Permiso de Obra, quedando a merced de la misma, la que podría demorar injustificadamente la emisión del Permiso de Construcción”*;

Que si lo establecido en el Decreto N° 1974/2022 sobre el punto, no satisfacía los intereses del fideicomiso “Fincas y Costa Sarmiento”, debió haberlo impugnado dentro de los plazos legales, por las vías y con las formalidades previstas a ese efecto, resultando inatendible su actual planteo por absolutamente extemporáneo;

Que, no obstante lo expuesto, el planteo recién referido contiene una clara manifestación de la voluntad del administrado contraria a tramitar la cesión de los terrenos necesarios para la apertura de la calle Elcano en la forma requerida por el Decreto N° 1974/2022, lo cual no hace sino confirmar el incumplimiento y la voluntad de mantenerlo;

Que la alegada desconfianza en el proceder posterior de la Administración local no alcanza a configurar una excepción atendible para no cumplir las condiciones establecidas en el Decreto N° 1974/2022, que configuran una carga para el peticionario que debería estar motorizada como un imperativo del propio interés;

Que en el informe agregado a fojas 299/303 la Dirección de Catastro reitera que el trámite ante el Municipio no puede darse por concluido hasta que se produzca el visado del plano por parte de la Autoridad del Agua (ADA) y de Mensura de Tierras en la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, en atención a las consideraciones vertidas en los considerandos precedentes;

Que dicho informe precisa además que de la verificación en línea de los registros de ARBA, el trámite de Mensura, Unificación y Cesión de calle de las parcelas en cuestión no ha sido iniciado y por el estado actual de la plancheta catastral, la cesión de la calle Sebastián Elcano no se encuentra formalizada;

Que la situación de los expedientes conexos relacionados con el cumplimiento de otras condiciones fijadas en el Decreto N° 1974/2022, lejos de acreditar lo que pretende el representante del fideicomiso en su presentación, deja en evidencia que existen otras condiciones fijadas en la misma decisión, que resultan esenciales y se encuentran incumplidas a la fecha;

Que por Expediente 10871/23 tramitaron las actuaciones relacionadas con las condiciones establecidas en los puntos A5 y B5 del artículo 2° del Decreto N° 1974/2022 relacionadas con el sistema de reservorios para el manejo de desagües pluviales, de las que surge que, luego de incorporada la presentación formulada por el representante del fideicomiso (v. fs. 1/11), la Dirección General de Obras particulares le formuló las observaciones mediante el informe agregado a fs. 16, por el cual se requirió 1) Incorporar detalle constructivo de materiales; 2) Textos y cotas h.=2mm; 3) Agregar el cálculo y dimensiones del reservorio; 4) Agregar Siluetas y Balance de Superficies Absorbentes e impermeables para verificar el cálculo del Reservorio; 5) indicar de dónde sale el agua de riego; 6) incorporar detalle técnico del pañol/tanque; 7) incorporar nota del propietario y el profesional asumiendo responsabilidad y garantizando que las aguas pluviales no se descargarán en la vía pública; 8) indicar cotas de profundidades; 9) verificar que las superficies impermeables y absorbentes se corresponden con las autorizadas en el Expediente 5775/23; 10) Incorporar detalle de reservorio escala 1:50; 11) Incorporar corte con pendiente longitudinal escala 1:100;

Que, posteriormente, el administrado presenta dos planos que, de acuerdo con informe de los cuerpos técnicos, IF-2024-00016127-SI-DIROPBA agregado a fs. 20, no resultan suficientes para dar por respondidas las observaciones formuladas, destacando la importancia de contar con un adecuado sistema de contención y utilización de las aguas pluviales para evitar anegamientos en la zona con origen en el aumento del caudal de agua de lluvia originado en la incorporación de superficies no absorbentes en virtud de las obras cuya autorización se persigue;

Que adicionalmente dicho informe técnico pone de relieve la importancia del cumplimiento de esta condición, que se corresponde con la exigencia incorporada en el Código de Ordenamiento Urbano, a partir del año 2014, luego de graves inundaciones sufridas durante el año anterior, por lo tanto está claro que lo actuado no resulta suficiente para tener por cumplida las condiciones establecidas como puntos A5 y B5 del artículo 2° del Decreto en cuestión;

Que, por otra parte, teniendo especialmente en cuenta que la presentación en análisis la fórmula un abogado, no puede razonablemente considerarse que un texto incorporado en un recuadro del plano, que no cuenta con las firmas del representante del propietario y el responsable técnico consignadas al pie, resulte suficiente para que ellos asuman la responsabilidad por los eventuales daños a terceros por anegamientos derivados de defectos en el cálculo de los volúmenes de aguas pluviales que no serían absorbidas a partir de la obra nueva a realizar o insuficiencias de los reservorios proyectados;

Que por Expediente N°10633/2023 tramita la propuesta de proyecto para la puesta en valor del espacio público costero incorporado como condiciones B4 y C3 del artículo 2° del decreto, que se inició con una presentación de los representantes del entonces Administrador fiduciario Faro del Sur S.R.L. a fojas 1/16 y 18/22, que fue evaluada por la Dirección General de Proyectos Urbanos en la que se califica la presentación como un “croquis preliminar”, por lo que se solicitó: plano de arquitectura en escala 1:500 con las cotas necesarias, referencia de materiales y ubicación de equipamiento y canteros; plano de detalles constructivos de ser necesario, en escala 1:50; evaluación de los niveles del predio para asegurar la correcta evacuación de agua de lluvia y crecidas del río; plano de paisajismo en escala 1:500 indicando las especies a plantar y su ubicación, acompañada de toda documentación necesaria para la correcta interpretación del proyecto (ver fs. 23), que fue debidamente notificado conforme constancias de fojas 26/27;

Que luego de formulados dichos requerimientos, el administrado concretó una presentación obrante a fojas 29/115, la que fuera evaluada por el área técnica, mediante IF-2024-00016770-SI-SSPUR agregado a fs. 117/118, del cual surge que la documentación presentada resulta incompleta en atención a que no se adjunta: plano de arquitectura en escala 1:500 con la ubicación del equipamiento y las cotas necesarias; plano de detalle constructivo en escala 1:50 (o de la escala necesaria para su comprensión) del equipamiento, plazas y pérgolas; la propuesta para la gestión del riego, la cual deberá ser consensuada con la Subsecretaría de Espacio Público, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público;

Que además pone de relieve que la propuesta **prevé que sea el Municipio quien lleve adelante la ejecución del proyecto** (ver especialmente fs. 90 “2. Términos generales”) cuando al fijar las Condiciones Administrativas se indicó claramente en el Decreto 1974/2002 que “(...) C3. (...) *El emprendimiento, considerando que linda con el*

Parque de la Ribera, deberá realizar la puesta en valor del sector mediante la ejecución de un proyecto (...) El proyecto y su ejecución será consensuado con la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, para lo cual deberá iniciarse expediente separado previamente al otorgamiento del Permiso de Construcción” (sin resaltar en el original);

Que resulta indubitable que la **ejecución** del proyecto se encuentra a cargo del Fideicomiso y no del Municipio, por lo que el planteo no resulta procedente e incumple claramente las condiciones B4 y especialmente C3 del artículo 2° del Decreto N° 1974/2022;

Que tras un exhaustivo análisis de los expedientes y de las presentaciones realizadas por el representante del Fideicomiso “Fincas y Costa Sarmiento”, se concluye que, a más de un año y medio de emitida la autorización administrativa condicional, y habiendo vencido todos los plazos y recibido dos intimaciones para regularizar la situación, persisten observaciones de gran relevancia e incumplimientos esenciales que impiden la concreción del proyecto, ajenos a esta Administración e imputables al particular, los que resultan suficientemente graves como para declarar la caducidad de la autorización condicional otorgada por el Decreto N° 1974/2022 correspondiente, especialmente dado que el principal impedimento para cumplir con las condiciones es la propia voluntad de la empresa beneficiaria; Que habida cuenta el largo tiempo transcurrido desde el dictado del Decreto N° 1974/2022 y su notificación a parte interesada, sumado a la reiteración de oportunidades otorgadas por esta administración municipal para que el administrado pueda cumplir con las condiciones, encontrando estas instancia solo respuestas con explicaciones que lejos de acreditar el cumplimiento de las condiciones previstas en dicha decisión, se orientaron en tratar de justificar los incumplimientos, solicitando un aplazamiento de las condicionalidades hasta la finalización de la obra, a pesar de que el plazo original de 180 días ya ha expirado, y se ha superado por más de 190 días adicionales;

Que los planteos recursivos en los que insiste el representante del Fideicomiso contra los informes de las áreas técnicas que han evaluado los antecedentes aportados, resultan improcedentes toda vez que, al no producir efectos jurídicos directos, no constituyen actos administrativos impugnables y, a su vez, las intimaciones, como se dijo, en primer lugar, implica una extensión de los plazos en beneficio del administrado, además de ser meros actos preparatorios, encuadrados en el artículo 87 de la Ordenanza General N° 267/1980, por lo que no resultan susceptibles de recurso alguno;

Que, consecuentemente, se tiene por acreditado que el fideicomiso “Fincas y Costa Sarmiento” no ha cumplido las condiciones esenciales Urbanísticas, Ambientales y Administrativas establecidas en el artículo 2° del Decreto N° 1974/2022, habiéndose vencido holgadamente el plazo de ciento ochenta (180) días establecido en el artículo 4° de dicha norma y pese a haber transcurrido un plazo adicional similar y haberse cursado dos intimaciones bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la autorización conferida;

Que de acuerdo a lo expresado en los considerandos precedentes, se consideran incumplidas en especial las condiciones establecidas en los puntos indicados a continuación:

Condiciones Ambientales:

“B4. Forestación.- Cumplir con lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano – Artículo 1.2.1.17, Ordenanza N° 6610, Decretos Nros. 972/1989 y 501/2010.- Deberá iniciarse expediente separado con plan de forestación donde se indiquen las especies a plantar, extraer, trasplantar y conservar, considerando la inclusión de especies nativas rioplatenses, dentro de la parcela y en el Parque Público de la Ribera.- Calle interna: como principio general, deberán conservarse todas las especies, pudiendo evaluarse, la extracción de las especies en el sector de calle y veredas internas. En caso de requerirse alguna extracción, deberá incluirse la solicitud dentro del expediente con el plan de forestación en el marco de lo dispuesto por la normativa vigente.- Unidades funcionales: como principio general, deberán conservarse todas las especies, pudiendo autorizarse el traslado y/o extracción de los ejemplares ubicados dentro del área edificable de cada UF, debiendo iniciar expediente y evaluar al momento de la presentación de cada proyecto.”

“B5. Sistemas reguladores y retardadores de agua de lluvia.- De corresponder, cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.25.2 del Código de Ordenamiento Urbano. Se presentará cálculo en planos. De contar con un volumen superior a los 5,00m3 deberá iniciarse expediente por separado a tal fin, ante la Dirección de Obras Particulares, quien evaluará el sistema adecuado, capacidad y ubicación del mismo.”

C. Condiciones Administrativas

“C1. Deberá concluirse la tramitación del plano de mensura, unificación y cesión de calle por Expediente N° 8470-2020 para el otorgamiento del Permiso de Construcción. Deberá contar con su aprobación definitiva ante la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires para el Conforme a Obra.”

“C2. Trama vial.- Cesión del espacio para el completamiento del ancho reglamentario de la calle Sebastián Elcano.”

“C3. El emprendimiento, considerando que linda con el Parque de la Ribera, deberá realizar la puesta en valor del sector mediante la ejecución de un proyecto, que como lineamiento general deberá tener en cuenta la incorporación de sendas y/o solados, parquización, forestación, iluminación, equipamiento y todo otro elemento que considere necesario para su concreción.- El proyecto y su ejecución será consensuado con la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, para lo cual deberá iniciarse expediente separado previamente al otorgamiento del Permiso de Construcción.”

“C4. Infraestructura y servicios.- Previamente al otorgamiento del permiso de construcción de las obras comunes, se deberá contar con la factibilidad de todos los servicios, y su conexión para la aprobación final de la obra.”

“C5. Cumplimentará las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano, Edificación y toda otra normativa en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal que resulte de aplicación”.

Que, tal como se ha apuntado en doctrina, la caducidad del acto administrativo “es la extinción unilateralmente dispuesta por la Administración, con fundamento en el incumplimiento, por el particular, de condiciones fijadas en el acto” (Comadira, Julio Rodolfo, *Acto administrativo municipal*, Depalma, Buenos Aires, 1992, p. 165).

Que en virtud de lo expuesto, corresponde declarar la caducidad del Decreto N° 1974/22 por incumplimiento de las condiciones esenciales Urbanísticas, Ambientales y Administrativas previstas en su Artículo 2°, dentro del plazo previsto en su Artículo 4° y las prórrogas que fueron otorgadas;

Que a partir de las diversas intimaciones que fueron cursadas al interesado y el acceso irrestricto que ha tenido a las presentes actuaciones, junto con la posibilidad de efectuar todas las presentaciones que estimó corresponder -las que fueron debidamente analizadas en el presente- la declaración de caducidad se dispone habiéndose garantizado adecuadamente el derecho de defensa del particular y su participación en el procedimiento;

Que la Asesoría Legal Municipal ha tomado la intervención que le corresponde;

Que el presente se dicta en virtud de las facultades que le confiere el artículo N°119 de la Ordenanza General N° 267/1980;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Declárese la caducidad, en los términos del artículo 119 de la Ordenanza General N° 267, de la autorización conferida por el Artículo 1° del Decreto N° 1974/2022 por incumplimiento, en el plazo previsto originariamente en su Artículo 4° y su prórroga, de las condiciones esenciales impuestas en el artículo 2° de dicha

norma, que se detallan a continuación:

Condiciones Ambientales:

“B4. Forestación.- Cumplir con lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano – Artículo 1.2.1.17, Ordenanza N° 6610, Decretos Nros. 972/1989 y 501/2010.- Deberá iniciarse expediente separado con plan de forestación donde se indiquen las especies a plantar, extraer, trasplantar y conservar, considerando la inclusión de especies nativas rioplatenses, dentro de la parcela y en el Parque Público de la Ribera.- Calle interna: como principio general, deberán conservarse todas las especies, pudiendo evaluarse, la extracción de las especies en el sector de calle y veredas internas. En caso de requerirse alguna extracción, deberá incluirse la solicitud dentro del expediente con el plan de forestación en el marco de lo dispuesto por la normativa vigente.- Unidades funcionales: como principio general, deberán conservarse todas las especies, pudiendo autorizarse el traslado y/o extracción de los ejemplares ubicados dentro del área edificable de cada UF, debiendo iniciar expediente y evaluar al momento de la presentación de cada proyecto.”

“B5. Sistemas reguladores y retardadores de agua de lluvia.- De corresponder, cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.25.2 del Código de Ordenamiento Urbano. Se presentará cálculo en planos. De contar con un volumen superior a los 5,00m³ deberá iniciarse expediente por separado a tal fin, ante la Dirección de Obras Particulares, quien evaluará el sistema adecuado, capacidad y ubicación del mismo.”

C. Condiciones Administrativas

“C1. Deberá concluirse la tramitación del plano de mensura, unificación y cesión de calle por Expediente N° 8470-2020 para el otorgamiento del Permiso de Construcción. Deberá contar con su aprobación definitiva ante la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires para el Conforme a Obra.”

“C2. Trama vial.- Cesión del espacio para el completamiento del ancho reglamentario de la calle Sebastián Elcano.”

“C3. El emprendimiento, considerando que linda con el Parque de la Ribera, deberá realizar la puesta en valor del sector mediante la ejecución de un proyecto, que como lineamiento general deberá tener en cuenta la incorporación de sendas y/o solados, parquización, forestación, iluminación, equipamiento y todo otro elemento que considere necesario para su concreción.- El proyecto y su ejecución será consensuado con la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, para lo cual deberá iniciarse expediente separado previamente al otorgamiento del Permiso de Construcción.”

“C4. Infraestructura y servicios.- Previamente al otorgamiento del permiso de construcción de las obras comunes, se deberá contar con la factibilidad de todos los servicios, y su conexión para la aprobación final de la obra.”

“C5. Cumplimentará las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano, Edificación y toda otra normativa en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal que resulte de aplicación”.

ARTÍCULO 2°.- Notifíquese, al domicilio constituido en los actuados del visto, al Sr. Marcelo Jorge Ignacio MARTINO, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso “Fincas y Costa Sarmiento” y a su apoderado Dr. Juan A. Baya Casall de las disposiciones del presente decreto.-

ARTÍCULO 3°.- El presente decreto es refrendado por la Secretaría de Planeamiento Urbano.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese y publíquese.

Digitally signed by AGUILAR Florencia
Date: 2024.09.27 13:28:11 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Florencia Aguilar
Secretaria
Secretaría de Planeamiento Urbano

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2024.09.27 13:29:42 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro